

1500479-06.2020.8.26.0102

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIZ FILIPE SOUZA FONSECA

Comarca: Cachoeira Paulista

Foro: Foro de Cachoeira Paulista

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2202708/2020 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA, 8622550 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA,
466/20/210 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA, 2202708 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Averiguado:

LUIZ ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cachoeira Paulista

Foro de Cachoeira Paulista

Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Prefeito Prado Filho, s/n, Cachoeira Paulista-SP - cep 12630-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500479-06.2020.8.26.0102 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500479-06.2020.8.26.0102

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2202708/2020 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA, 8622550 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA,
466/20/210 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA, 2202708 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Averiguado:

LUIZ FERNANDO DA SILVA ELIAS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FILIPE SOUZA FONSECA

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou LUIZ FERNANDO DA SILVA ELIAS, devidamente qualificado nos autos, porque, segundo consta, no dia 14 de agosto de 2020, às 06h, na Rua Silva Caudas, nº 99999, Vila Carmem, nesta cidade e Comarca de Cachoeira Paulista, trazia consigo, para consumo pessoal, 05 (cinco) eppendorfs contendo cocaína pulverizada, com peso líquido de 2,03g. Ante o exposto, requer o Parquet seja ele condenado como incurso no art. 28 da Lei 11.343/06.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9099/95.

Ausentes preliminares, passo à análise do mérito.

A materialidade do delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas restou comprovada por intermédio do boletim de ocorrência (fls. 06/07), auto de exibição e apreensão (fl. 08/09), laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 16/18), bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A autoria, por sua vez, também restou comprovada.

A testemunha Marco Antônio do Amaral, policial militar, asseverou que na data dos fatos avistaram um casal próximo a um bar; que ao identificarem Luiz Fernando, devido a notícias envolvendo o tráfico de drogas, resolveram abordá-lo, por também ter demonstrado nervosismo; que foram localizados cinco pinos de cocaína no bolso do acusado; que ao ser indagado, o réu informou que era de sua companheira, que negou; que eles foram conduzidos ao DP; que a droga foi encontrada no bolso do acusado.

Por sua vez, a testemunha João Guilherme Ribeiro, policial militar, narrou que no dia dos fatos estavam em patrulhamento quando avistaram um casal; que tinha notícias sobre o envolvimento do réu no tráfico, razão pela qual deliberaram pela abordagem; que em revista pessoal, localizaram cinco pinos de cocaína no bolso do acusado; que ao ser indagado, ele disse que a droga pertencia à sua companheira Janaína; ela, por sua vez, negou; que todos foram, então, conduzidos ao DP. Interrogado, o réu negou a autoria delitiva, afirmando que as drogas pertenciam a Janaína.

Os depoimentos das testemunhas foram coesos e harmônicos entre si, não tendo nenhuma comprovação de que, devidamente compromissadas, tenham o intuito de imputar ao o falso cometimento de um delito.

Por outro lado, a palavra do acusado restou isolada nos autos e a mera alegação de que as drogas pertenciam a terceira pessoa não são suficientes para afastar a sua responsabilidade, notadamente quando se considera que, conforme depoimentos dos policiais, os entorpecentes foram encontrados em sua posse direta (em seu bolso). Com efeito, as provas colhidas durante a instrução processual são bastantes a fundamentar um juízo condenatório.

Assim, à vista de todos esses elementos, conclui-se que o réu, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo penal descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Ressalta-se que, ao menos enquanto não houver entendimento consolidado pela inconstitucionalidade do delito em epígrafe pelo C. Supremo Tribunal Federal, entendo que a criminalização da conduta em epígrafe consiste em opção de política criminal autorizada pelo Constituinte ao legislador ordinário. Dessa forma, ainda que existam relevantes debates criminológicos sobre eventuais efeitos negativos dessa política criminal, não vislumbro inconstitucionalidade da opção legislativa pela criminalização.

No mais, conforme a teoria da indiciabilidade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao mesmo a dúvida fundada quanto a presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

No caso sob julgamento, contudo, o réu sequer alegou a existência de causas excludentes da ilicitude.

Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, porquanto réu é imputável e dotada de potencial consciência da ilicitude, bem como lhe era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do LUIZ FERNANDO DA SILVA ELIAS pela prática do crime tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Fixadas tais premissas, passo à individualização da pena, nos termos do art. 59, do Código Penal. Na aplicação da pena, considerando que se trata de réu que conta com outra condenação por delito relacionado ao tráfico de drogas, bem como as circunstâncias desfavoráveis (em especial a natureza do entorpecente - cocaína -, de alto grau de nocividade), fixo a pena consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 03 meses, por 08 (oito) horas semanais, por entendê-la suficiente e adequada ao caso.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu LUIZ FERNANDO DA SILVA ELIAS, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, da Lei 11.343/2006, à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses, por 08 (oito) horas semanais.

Façam-se as anotações e comunicações necessárias.

Não há condenação em custas nem honorários, nos termos da Lei 9.099/95.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cachoeira Paulista, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA